

આ બન્ને ઉમરલાયકની વચ્ચે કરવામાં આવે છે.

સબબ જે ઉપરોક્ત બન્ને પક્ષકારો વચ્ચે તારીખ : ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ના રોજ થયેલ સમજૂતિ મુજબ રાજકોટ મુકામે "ગણેશ મેટલ્સ" ના નામથી દરેક પ્રકારનાં કોપર, પિત્તળ, જસત, કેડીયમ, ચાંદીરૂપા, કાચી ચાંદી વિગેરેને લગતું કામકાજ કરવાનું નક્કી કરેલ છે. સદરહુ ભાગીદારી અંગે બન્ને પક્ષકારો વચ્ચે આપસ-આપસમાં જે સલાહ સમજૂતી કરવામાં આવેલ છે તેને લખાણમાં મુકવાના હેતુથી આ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેની શરતો નીચે મુજબ છે.

૧. આ ભાગીદારી વહીવટ " ગણેશ મેટલ્સ " ના નામે ચલાવવાનું બન્ને ભાગીદારોએ નક્કી કરેલ છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં બન્ને ભાગીદારોની ઈચ્છા અને સંમતિથી બીજા કોઈપણ નામથી સદરહુ ભાગીદારી ધંધો ચલાવવો હશે તો ચલાવી શકાશે.
૨. આ ભાગીદારી ધંધો રાજકોટ મુકામે : "માતૃછાયા", કેયુર પાર્ક શેરી નં.૨, પેડક રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૩ ખાતે ચલાવવાનું નક્કી કરેલ છે. પરંતુ, બન્ને ભાગીદારોની ઈચ્છા અને સંમતિથી ઉપરોક્ત સ્થળે અથવા અન્ય બીજા કોઈપણ સ્થળ કે સ્થળોએ આ ધંધાની શાખા કે શાખાઓ ચાલું નામથી કે બીજા કોઈપણ નામથી ખોલવી હશે તો ખોલી શકાશે.
૩. આ ભાગીદારી ધંધામાં હાલ દરેક પ્રકારના કોપર, પિત્તળ, જસત, કેડીયમ, ચાંદી, રૂપુ, કાચી ચાંદી વિગેરેને લગતું કામકાજ કરવાનું તેમજ અન્ય કોઈપણ કાયદેસરનો ધંધો કરવાનું બન્ને ભાગીદારોએ નક્કી કરેલ છે. પરંતુ, બન્ને પક્ષકારોની ઈચ્છા અને સંમતિથી બીજો કોઈપણ કાયદેસરનો ધંધો સદરહુ ભાગીદારીમાં કરવો હશે તો કરી શકાશે.
૪. આ ભાગીદારી દસ્તાવેજનો અમલ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૩ થી કરવાનું બન્ને ભાગીદારોએ નક્કી કરેલ છે.
૫. સદરહુ પેઢીના હિસાબી ચોપડા નાણાંકીય વર્ષ પ્રમાણે રાખવાનું બધા ભાગીદારોએ નક્કી કરેલ છે.

૬. સદરહુ ભાગીદારી ધંધામાં નીચે જણાવેલ ભાગીદારો સમય ફાળવશે અને કામ કરશે તેઓને આવક વેરા કાયદાની કલમ-૪૦(બી) ની જોગવાઈઓ અનુસાર પેઢીના બુક પ્રોફીટ ઉપર નિયત કરાયેલા દરોએ આપી શકાતું મહત્તમ રેમ્યુનરેશન કલમ-૭ ની મર્યાદામાં રહીને નીચેની ટકાવારીમાં આપવામાં આવશે. તેમજ આવકવેરાની કાયદાની કલમમાં થતાં વખતો વખતના ફેરફાર મુજબ રેમ્યુનરેશન આપી શકાશે.

ક્રમ. ભાગીદારોનાં નામ રેમ્યુનરેશનની રકમનાં ટકા

(૧) શ્રી મનસુખ નરસીભાઈ રામાણી ૫૦-ટકા

(૨) શ્રી પ્રવિણભાઈ ટીડાભાઈ ડોબરીયા ૫૦-ટકા

કુલ: ૧૦૦-ટકા

બુક પ્રોફીટની ગણતરી આવકવેરા ધારાની કલમ ૪૦(બી) મુજબ કરવામાં આવશે અને આવકવેરા ધારાના કાયદામાં બુક પ્રોફીટની જે વ્યાખ્યા હોય તે મુજબ નક્કી કરવાની છે.

૭. ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારોના જે કાંઈ નાણા મૂડીરૂપે કે લોન તરીકે રોકવામાં આવે તેના ઉપર હિસાબી વર્ષનાં અંતે ૧૨ % સાદા વ્યાજનાં દરે અથવા આવકવેરા ધારાની કલમ ૪૦(બી) હેઠળ નક્કી કરતાં વ્યાજનાં અન્ય કોઈ દરે જમા કરવામાં આવશે પરંતુ જો આવક વેરા કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર નક્કી થતી ભાગીદારીની આવક નુકશાની દર્શાવતી હોય અથવા ઉપરોક્ત દરે ગણતરી કરાતા વ્યાજની રકમથી ઓછી થતી હોય, તો તે સંજોગોમાં ભાગીદારો પરસ્પર સમજૂતીથી નક્કી કરે તે મુજબ ઘટાડેલા દરે ભાગીદારોને ખાતે જમાં કરવાના વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવશે.

૮. ભાગીદારો પરસ્પરની સમજૂતીથી ગમે ત્યારે ઉપર દર્શાવેલ રેમ્યુનરેશનમાં તથા વ્યાજનાં દરમાં ફેરફાર કરી શકશે.

૯. આ વહીવટને લગતા તમામ ધંધાકીય ખર્ચ ને બાદ કરતાં જે કાંઈ ચોખ્ખો નફો-નુકશાની રહેશે તે ભાગીદારો વચ્ચે નીચે મુજબ વહેંચવામાં આવશે.

ક્રમ. ભાગીદારોના નામ

નફા-નુકશાનીમાં ભાગ

(૧) શ્રી મનસુખ નરસીભાઈ રામાણી

૫૦-ટકા

(૨) શ્રી પ્રવિણભાઈ ટીડાભાઈ ડોબરીયા

૫૦-ટકા

કુલ: ૧૦૦-ટકા

૧૦. સદરહુ પેઢીનાં દરેક પક્ષકારે પોતાના અંગત ખર્ચ માટે જોઈતી રકમનો ઉપાડ પોત-પોતાની જરૂરીયાત પુરતા એક-બીજા પક્ષકારોની સંમતિથી તેમજ ધંધાની આર્થિક સધ્ધરતાને લક્ષમાં લઈને પોત પોતાને ખાતે ઉપાડ ખાતે માંડીને કરવાનો છે.

૧૧. આ ભાગીદારી વહીવટની મુદત મુકરર કરેલ નથી. એટલે કે આ ભાગીદારી વહીવટની મુદત " એટવીલ " રહેશે.

૧૨. આ ભાગીદારી દસ્તાવેજની કોઈપણ કલમમાં ફેરફાર પુરવણી દસ્તાવેજ દ્વારા જ કરી શકાશે અને સદરહુ પુરવણી દસ્તાવેજ આ દસ્તાવેજનો એક ભાગ ગણાશે.

૧૩. આ ભાગીદારી ધંધામાં જોઈતી મુડીનું રોકાણ ભાગીદારોએ પરસ્પરની સમજુતીથી કરવાનું છે. અને જરૂર પડ્યે ત્રાહિત વ્યક્તિઓ પાસેથી વ્યાજે લઈ શકાશે.

૧૪. સદરહુ ભાગીદારી વહીવટનાં સંચાલન તથા વ્યવહારમાં દરેક ભાગીદારનો સરખો હકક રહેશે. અને દરેક ભાગીદારે એક બીજા ભાગીદાર સાથે વફાદારી તથા પ્રમાણીકતાથી વર્તવાનું છે અને આ ભાગીદારી પેઢીનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ તથા ઉત્કર્ષ કેમ થાય તે હેતુ લક્ષમાં રાખીને દરેકે કામ કરવાનું છે.

૧૫. સદરહુ ભાગીદારી વહીવટ વતી કોઈપણ સારી બેન્ક કે બેન્કોમાં ખાતા ખોલાવી શકાશે અને આવા બેન્ક ખાતા કે ખાતાઓ બન્ને ભાગીદારો પૈકી કોઈપણ એક ભાગીદારની સહીથી ઓપરેટ કરી શકાશે.

૧૬. પેઢી માંહેનો પોતાનો હક્ક, હિસ્સો કે લાગભાગ કોઈપણ ભાગીદારે બીજા કોઈ ભાગીદારોની સંમતિ સિવાય બહારની કોઈપણ વ્યક્તિને વેચાણ, ગીરો, બક્ષીસ કે બીજી કોઈપણ રીતે આપી શકાશે નહીં કે ફેરવી શકાશે નહીં.

૧૭. આ ભાગીદારી પેઢી ચાલું હોય તે દરમ્યાન અગર તો સંજોગોવસાત આ ભાગીદારી છુટી થવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો તેવા પ્રસંગે કોઈપણ ભાગીદારે સીધા કોર્ટમાં નહિં જતા તેનો નિકાલ લવાદીથી લાવવાનો રહેશે. લવાદ નિમવાનો હક્ક દરેક ભાગીદારને રહેશે.

૧૮. સદરહુ ભાગીદારી પેઢીના કોઈપણ ભાગીદારની દેવયોગે રજા-કજા થાય તો તેવા પ્રસંગે સદરહુ ભાગીદારી પેઢી બંધ થયેલી નહિ ગણાય પરંતુ બાકીના ભાગીદારોની સંમતિથી રજા-કજા થનાર પક્ષકારના કાયદેસરના વારસ કે વારસોને સદરહુ પેઢીમાં લઈ ચાલું રાખી શકાશે.

ઉપરોક્ત ભાગીદારી લખાણમાં સમાવેશ કે નિર્દેશ ન કરેલ હોય તેવી બાબતો પરત્વે આ ભાગીદારી " ધી ઈન્ડિયન પાર્ટનરશીપ એક્ટ ૧૯૩૨ " ને અનુસરશે.

ઉપરોક્ત ભાગીદારી લખાણ બન્ને પક્ષકારોએ બરાબર વાંચી વિચારી, પુરતી સમજણ પુર્વક રાજી-ખુશીથી, પોતપોતાનું હિત સમજી કરી આપેલ છે. જે બદલ આ નીચે દરેકે પોત પોતાની સહી સાક્ષી કરી આપેલ છે.

ભાગીદારોની સહી ::

સાક્ષી ::

(૧) રામાણી એમ. એન. (૧) રામાણી
(મનસુખ નરસીભાઈ રામાણી)

(૨) ડોબરીયા અવકા રાડાભાઈ (૨) ડોબરીયા
(પ્રવિણભાઈ ટીડાભાઈ ડોબરીયા)